

1500784-17.2018.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas. Não conhecia os policiais que lhe prenderam.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais militares em delegacia e juízo, estes harmônicos e seguros sobre a forma como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500784-17.2018.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500784-17.2018.8.26.0536 - Ordem nº 2018/000708

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2003522/2018 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 484694 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2210/2018/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2003522 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2210/2018/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WASHINGTON JOSE DOS REIS MATOS

Vistos.

Washington José dos Reis Matos está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 04 de março de 2018, por volta das 08 horas e 52 minutos, no Supermercado Roldão, situado na Avenida Presidente Kennedy nº 4.145, Aviação, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculos, uma bicicleta preta, avaliada em duzentos e cinquenta reais, pertencente a Carlos Henrique dos Santos. A denúncia foi recebida em 06 de março de 2018 (fls. 45/49).

Não localizado o agente, foi citado por edital (fls. 79 e 81), sendo o feito e o curso do prazo prescricional suspensos, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal, em 13 de dezembro de 2018 (fls. 84).

Posteriormente encontrado, o réu foi pessoalmente citado (fls. 107/108), apresentando resposta à acusação às fls. 112/117, todavia, em 24 de maio de 2019 houve a ratificação do recebimento da denúncia, oportunidade em que revogada a suspensão do feito (fls. 118).

Durante a instrução criminal foram inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, interrogado o réu (fls. 228/229). Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 233/238 e requereu a condenação do réu nos termos postulados na denúncia.

A Defesa do réu, em suas alegações finais acostadas às fls. 241/248, pugnou pelo afastamento da qualificadora.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), auto de entrega (fls. 06), auto de avaliação (fls. 09), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa e aponta para o réu.

A testemunha Wagner dos Santos Rodrigues, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando passou o agente no contrafluxo e quase esbarrou na viatura, sendo que ao passarem pelo mercado populares informaram sobre o furto da bicicleta, que previamente estava estacionada no estabelecimento comercial. Diante dos fatos foram ao seu encalço e lograram êxito em encontrá-lo com a bicicleta furtada.

A testemunha Ariane dos Santos Sarmento, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando o rapaz passou por eles no exato momento do furto, vindo populares a informar sobre a ocorrência, razão pela qual procederam com sua detenção.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que puxou a bicicleta do cadeado, que era fino, tipo "um fio", de modo que estourou na própria mão, sendo que logo foi detido pelos policiais militares. Já foi processado por quatro processos previamente, estando em cumprimento de pena pelo crime de tráfico de drogas. Não conhecia os policiais que lhe prenderam.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de furto restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais militares em delegacia e juízo, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado logo após os fatos, o qual trazia consigo a res furtiva, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

"PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de

polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente, ainda mais porque as partes sequer se conheciam previamente e nenhuma animosidade foi demonstrada durante a instrução criminal.

Não fora isso suficiente, tem-se que o próprio acusado confessou em juízo a prática delitiva em sua integralidade e "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos." (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7ª ed., Editora Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469). Quanto à qualificadora, todavia, entendo que há de ser afastada, haja vista que não houve sequer a apreensão da suposta corrente e cadeado rompidos, tampouco de qualquer instrumento ou ferramenta na posse do réu que pudessem indicar a sua ocorrência, sendo notório, ainda, que a confissão do agente ao caso não tem o condão de suprir o laudo pericial, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de furto simples estão confirmadas pelo conjunto probatório colhido nos autos, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir. Na primeira fase da dosimetria, não há circunstância apta a aumentar a pena, motivo pelo qual a fixo no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no unitário e mínimo.

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (processos nº0009927-29.2014.8.26.0477 e 3007510-38.2013.8.26.0590) e, todavia, não obstante tenha confessado integralmente o delito, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, daí porque majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase, não há outras causas modificadoras, daí porque torno definitivas as penas sobreditas.

Não obstante o quantum da pena autorize a imposição de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, o certo é que o acusado já se submeteu a anterior execução penal, mais de uma vez, e evidenciou resposta negativa à ressocialização, o que reclama, excepcionalmente, a aplicação do regime inicial semiaberto, ante o contumaz envolvimento em crimes que atingem o patrimônio alheio, corroem a paz e a ordem pública e conturbam o ânimo da sociedade, o que reclama medida mais dura, seja na esperança de ressocialização do acusado, ou pelo menos para permitir que a sociedade tenha um criminoso a menos nas ruas por um lapso temporal mais significativo, e assim tentar ainda impedir a corrosão tão avançada da noção que o cidadão tem de segurança pública.

Detração e eventual progressão de regime constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Washington José dos Reis Matos como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal às penas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Não obstante as conclusões supra, considerando o quantum fixado, a prescrição da pretensão punitiva se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, daí porque há que se concluir pela ocorrência da prescrição, já que transcorreu prazo superior a quatro anos desde o recebimento da denúncia em 06 de março de 2018, mesmo considerando-se o período de suspensão entre 13 de dezembro de 2018 e 24 de maio de 2019, sem que tenha havido quaisquer outras causas interruptivas ou suspensivas de prescrição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA

A PUNIBILIDADE do acusado Washington José dos Reis Matos, tendo em conta a prescrição com base na pena em concreto, anotando-se e arquivando-se os autos. P. I. C.

Praia Grande, 28 de setembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA